

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/726/25

הצעת חוק השכירות והשאלה (תיקון – הארכת תקופת השכירות בעת מצב חירום), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 25 יב 1. בחוק השכירות והשאלה, התשל"א–1971¹, בסעיף 25 יב בסופו יבוא :

"(ד) הוכרזה שעת חירום וסבר שר המשפטים כי יש בכך כדי להשפיע על קיום חוזה שכירות למגורים, רשאי הוא להכריז, לתקופה שיקבע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים כי על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי השוכר להודיע למשכיר על הארכת תקופת השכירות בתקופה נוספת ובלבד שתסתיים 30 ימים לאחר סיומה של התקופה שנקבעה בהכרזת השר ; לעניין סעיף זה "הכרזה על שעת חירום" – כל אחת מאלה :

(1) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951² ;

(2) הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971³ ;

(3) קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה לשירות מילואים במצב מיוחד לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008⁴ ;

(4) הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940⁵.

(ה) בתקופת השכירות הנוספת כאמור בסעיף קטן (ד), ימשיך חוזה השכירות לעמוד בתוקפו על כל תנאיו."

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 160.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

⁴ ס"ח תשס"ח, עמ' 502.

⁵ ע"ר 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191 (א) 239.

דברי הסבר

סימן ו' בפרק א' לחוק השכירות והשאיילה, התשל"א–1971, קובע תנאי שכירות למגורים. עם זאת אין בחוק התייחסות לתקופות מצב חירום, בהן התנאים במשק שונים מהתנאים ששררו בעת שהצדדים התקשרו בהסכם.

בימים אלו המדינה מצויה במצב חירום עקב התפרצות נגיף הקורונה, באופן המגביל שוכרי דירות מלפנות את דירתם. מצב זה מעלה את הצורך בקביעת תנאים להארכת תקופת השכירות בתקופה שהוכרז בה על מצב חירום.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי באם חוזה השכירות הסתיים בתקופה בה הוכרז מצב חירום, יהיה רשאי השוכר להאריך את חוזה השכירות בתקופה נוספת שתסתיים 30 יום לאחר סיום תקופת ההכרזה. עוד מבקשת הצעת החוק לקבוע כי תנאי החוזה, ובכלל זה שכר הדירה, בחוזה שהוארך כאמור יהיו זהים לתנאים שנקבעו בהסכם בין הצדדים. קביעה זו תמנע מחלוקת על גובה שכר הדירה בתקופת הארכת חוזה השכירות וגם תמנע הפקעת שערים תוך ניצול המצוקה הנגזרת ממצב החירום. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2354).

הצעת החוק זהה לפ/24/2354 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)